

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1497/2532

อัยการ กรมอัยการ
นาย ราชันต์ ดาวจรัส กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ป.วิ.พ. มาตรา 249

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15, มาตรา 65, มาตรา 66

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามกระทำความผิดฐานร่วมกันผลิตเฮโรอีน และมีเฮโรอีนไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเฮโรอีน จำเลยมิได้อุทธรณ์ว่าตนมิได้แบ่งบรรจุเฮโรอีน การที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่าพยานโจทก์ไม่มีโอกาสมองเห็นการกระทำของจำเลยที่ 1 พยานหลักฐานของโจทก์รับฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 แบ่งบรรจุเฮโรอีนและจำหน่ายเฮโรอีน จำเลยที่ 1 คงมีความผิดเพียงมีเฮโรอีนไว้ในความครอบครองเพื่อเสพสถานเดียว จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่มีได้กล่าวกันมาในศาลอุทธรณ์ และเป็นข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามได้ร่วมกันผลิตเฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์ซึ่งเป็นเกลือของเฮโรอีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงในประเภท 1 โดยการแบ่งบรรจุเฮโรอีนดังกล่าวจากหลอดบรรจุชนิดหลอดพลาสติกกลงสู่หลอดดูดเครื่องตีมดัดสั้นจำนวน 3 หลอด หนัก 0.12 กรัมเพื่อจำหน่ายจำเลยทั้งสามร่วมกันมีเฮโรอีนไฮโดร

คลอไรด์จำนวน 5 หลอดหนัก 0.64 กรัม ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย และ
จำเลยทั้งสามได้ร่วมกันจำหน่ายเฮโรอีนจำนวน 3 หลอดหนัก 0.12 กรัมซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของเฮโรอีนที่จำเลยทั้งสามร่วมกันผลิตและมีไว้เพื่อจำหน่าย ขอให้ลงโทษ
จำเลยทั้งสามตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15,
65, 66, 67, 102 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 91 วรรคกลาง จำเลยที่ 1
และที่ 2 ให้การปฏิเสธจำเลยที่ 3 ให้การปฏิเสธข้อหาผลิตเฮโรอีน แต่รับสารภาพ
ข้อหาซื้อเฮโรอีนไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเฮโรอีน

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 65 วรรคแรก, 66 วรรคแรก ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 ความผิดฐานผลิตและฐานมีเฮโรอีนไว้ในความครอบ
ครองเพื่อจำหน่ายเป็นกรรมเดียวกันให้ลงโทษฐานผลิตซึ่งเป็นบทหนัก จำคุกตลอด
ชีวิตกระหนหนึ่งและฐานจำหน่ายจำคุกคนละ 5 ปี กระหนหนึ่ง ลดโทษให้จำเลยที่ 1
และที่ 2 หนึ่ง ในสาม ลดโทษให้จำเลยที่ 3 กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 2
กระหนแรกคนละ 33 ปี 4 เดือน กระหนหลังคนละ 3 ปี 4 เดือนรวมเป็นคนละ 36 ปี
8 เดือน ส่วนจำเลยที่ 3 จำคุกกระหนแรก 25 ปีกระหนหลัง 2 ปี 6 เดือน รวม 27 ปี
6 เดือน วรรคกลาง จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่าจำเลยทั้งสามกระทำ
ผิดฐานร่วมกันผลิตเฮโรอีนและมีเฮโรอีนไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย และ
จำหน่ายเฮโรอีนอันเป็นความผิด และลงโทษจำเลยทั้งสาม จำเลยที่ 1 และที่ 2
อุทธรณ์เฉพาะข้อหาฐานร่วมกันผลิตเฮโรอีนว่า การที่จำเลยที่ 3 แบ่งเฮโรอีนเทใส่ฝา
ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 นั้น ก็เพื่อให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 สามารถเสพยาเสพติดได้เท่านั้น มิได้
มีเจตนาที่จะผลิตเฮโรอีน ทั้งปริมาณยาเสพติดมีน้ำหนักเพียง 0.64 กรัม ไม่ถึง 20
กรัม ย่อมไม่อาจถือได้ว่าเป็นการแบ่งบรรจุโดยมีเจตนาที่จะผลิตเพื่อจำหน่าย และ

การกระทำของจำเลยทั้งสามที่ได้แบ่งบรรจุเฮโรอีนลงในหลอดกาแฟก็เป็นการกระทำเพื่อสะดวกแก่การจำหน่ายเท่านั้น จึงขอให้ยกฟ้องในความผิดฐานร่วมกันผลิตเฮโรอีน คงลงโทษเฉพาะฐานร่วมกันจำหน่ายเท่านั้น โดยจำเลยทั้งสองมิได้อุทธรณ์ว่าตนมิได้แบ่งบรรจุเฮโรอีนดังนั้นการที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า พยานของโจทก์ 2 ปาก คือ พลตำรวจอำพล พลอยเลิศล้ำ กับจำสืบทตำรวจโกวิท สุขสำราญ เบิกความแตกต่างขัดแย้งและหักล้างกันเองในเรื่องการเห็น ทั้งสถานที่เกิดเหตุเป็นคุุณ้ายกร่องลึก 1 เมตร กว้าง 2 เมตร มีต้นกล้วยขึ้นปิดบังไปทั่วบริเวณ พยานโจทก์ทั้งสองจึงไม่มีโอกาสมองเห็นการกระทำของจำเลยที่ 1 พยานหลักฐานของโจทก์รับฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ 1 แบ่งบรรจุเฮโรอีนและจำหน่ายเฮโรอีน จำเลยที่ 1 คงมีความผิดเพียงมีเฮโรอีนไว้ในความครอบครองเพื่อเสพเพียงสถานเดียว จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่มีได้กล่าวร่วมกันมาในศาลอุทธรณ์ และเป็นข้อเท็จจริงที่ยุติแล้ว ไม่มีเหตุที่จะรับวินิจฉัย"

พิพากษายกฎีกาของจำเลยที่ 1

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง-เชียร ยุงทอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>